

재무감사

# 감 사 보 고 서

- 학교법인 중앙대학교 및 중앙대학교 재무감사 -

2024. 6.

교 육 부

# 목 차

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| I. 감사 실시 개요 .....                               | 1  |
| II. 감사 대상 기관 현황 .....                           | 2  |
| III. 감사 결과 .....                                | 4  |
| 1. 감사 결과 총괄 .....                               | 4  |
| 2. 처분 요구 사항 .....                               | 5  |
| (1) 법인사무처 운영비 집행 부적정(통보·경고·주의) .....            | 6  |
| (2) 기본재산 이사회 의결 없이 무상 사용(통보·기관경고) .....         | 10 |
| (3) 감사자료 허위 제출(경징계·경고) .....                    | 14 |
| (4) 업무용(특수목적) 차량 사용 부적정(통보) .....               | 17 |
| (5) 부속병원 보직자 업무추진비 집행 부당(통보·기관주의) .....         | 21 |
| (6) 국가연구개발사업 연구개발능률성과급 지급 관리 부적정(통보·기관경고) ..... | 27 |
| (7) 수의계약 업무처리 부적정(전자조달시스템(G2B) 미활용)(기관주의) ..... | 30 |
| (8) 전문공사 미등록업체 계약 부적정(경고·<별도조치>고발) .....        | 34 |
| (9) 시설공사 법정경비 미정산(경고·주의·회수) .....               | 36 |
| IV. 현지조치사항 명세 .....                             | 41 |

# I. 감사 실시 개요

---

## 1. 감사배경 및 목적

학교법인 중앙대학교 및 중앙대학교는 그간의 감사 수감 이력, 교육부 국고지원 규모 등을 고려<sup>1)</sup>할 때 회계운영 전반에 대한 점검이 필요하였다. 이에 법인과 학교의 재산 및 회계관리·운영에 대한 적정성 등을 점검하고자 학교법인 중앙대학교 및 중앙대학교에 대한 재무감사를 2023년 행정감사 기본계획에 반영하고 감사를 하게 되었다.

## 2. 감사중점 및 대상

이번 감사에서는 학교법인 중앙대학교의 이사회 운영, 재산 운용, 재무·회계관리와 함께 중앙대학교의 예산·회계, 연구비, 계약, 기자재 관리, 국가재정사업집행·관리 및 민원 제기사항에 대한 확인 등 회계분야 전반에 대하여 2020. 3월 ~ 2023. 4월 감사일까지 수행한 업무를 점검하였다.

## 3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 학교법인 중앙대학교 및 중앙대학교에 대한 지도·감독부서의 점검 결과, 주요 언론보도·민원 등 관련 자료를 수집·분석하였으며, 2023. 5. 23.부터 6. 2.까지 9일간 감사인력 15명(시민감사관, 회계사 등 포함)이 실지감사를 하였다.

## 4. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당하다고 판단되는 사항과 관련하여 2023. 6. 2. 학교법인 중앙대학교 사무국장 등 주요 보직자가 참석한 가운데 감사마감회의를 하고, 2023. 6. 20. 서면으로 업무처리 경위·향후 처리대책 등에 대한 답변서를 받는 등 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하였다. 이후 교육부에서는 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐, 2024. 3. 6. 감사처분심의회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

---

1) 종합감사 수감(1995.) 후 28년 경과, 재무감사 미수감, 국고지원('21.) 규모 4년제 73교 중 3위

## II. 감사 대상 기관 현황<sup>2)</sup>

### 1. 주요 연혁

학교법인 중앙대학교는 1947. 4월 설립인가를 받은 이후(초대 이사장 A), 2023. 11월 제12대 B 이사장이 취임하였다. 또한, 대학은 1953. 2월 종합대학으로 승격 받은 이후(초대 총장 A), 2008. 〇〇이 대학 운영에 참여하였고, 2020. 3월 제16대 C 총장이 취임하였다.

### 2. 법인 현황

학교법인 중앙대학교는 금번 감사대상인 중앙대학교를 설치·경영하고 있고, 이사 11명, 감사 2명 등 법인 임원 13명을 두고 있다.

[표 1] 학교법인 중앙대학교 임원 현황

| 직 위 | 성 명 | 성별 | 임 기 | 현직(주요경력) |
|-----|-----|----|-----|----------|
| 이사장 | B   | -  | -   | -        |
| 이 사 | -   | -  | -   | -        |
| 이 사 | -   | -  | -   | -        |
| 이 사 | C   | -  | -   | -        |
| 이 사 | -   | -  | -   | -        |
| 이 사 | -   | -  | -   | -        |
| 이 사 | -   | -  | -   | -        |
| 이 사 | -   | -  | -   | -        |
| 이 사 | -   | -  | -   | -        |
| 이 사 | -   | -  | -   | -        |
| 이 사 | -   | -  | -   | -        |
| 감 사 | -   | -  | -   | -        |
| 감 사 | -   | -  | -   | -        |

2) 이 부분은 감사결과 지적된 문제점의 종합적 이해를 돕기 위해 감사대상기관의 현황을 기술한 것으로, 감사대상 기관이 제출한 자료 및 대학알리미를 바탕으로 작성되었으며 현장조사 등 감사의 방법으로 검증한 내용이 아님

### 3. 재정 현황<sup>3)</sup>

학교법인 중앙대학교의 예산(법인회계)은 2022회계연도 12,241,895천원에서 2023회계연도 12,514,778천원으로 272,883천원(2.2%)증가하였고, 중앙대학교의 예산(교비회계)은 2022회계연도 400,050,686천원에서 2023회계연도 406,027,535천원으로 5,976,849천원 증가(1.5%)하였다. 또한, 중앙대학교 산학협력단의 예산은 2022회계연도 149,456,971천원에서 2023회계연도 179,074,457천원으로 29,617,486천원 증가(19.8%)하였다.

[표 2] 학교법인 등 최근 3년간 예·결산 현황

(단위 : 천원)

| 구 분  | 2021회계연도    |             | 2022회계연도    |             | 2023회계연도    |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 예 산         | 결 산         | 예 산         | 결 산         | 예 산         |
| 법인회계 | 13,425,940  | 31,548,640  | 12,241,895  | 14,032,701  | 12,514,778  |
| 교비회계 | 406,138,439 | 402,330,035 | 400,050,686 | 414,513,969 | 406,027,535 |
| 산단회계 | 142,024,423 | 136,683,893 | 149,456,971 | 155,109,446 | 179,074,457 |

### 4. 전임교원 확보 현황

중앙대학교의 전임교원 1인당 학생수는 학생정원 대비 21.04명이고, 재학생 대비 26.96명이며, 전임교원은 학생정원 대비 101.42%, 재학생 대비 80.81%를 확보하고 있다.

[표 3] 전임교원 1인당 학생수 및 전임교원 확보 현황

(2023. 8. 기준)

| 구 분   | 학생수(명) |       |        | 전임교원현황(명) | 전임교원 1인당 학생수(명) | 전임교원 확보율(%) |
|-------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|
|       | 학 부    | 대학원   | 계      |           |                 |             |
| 학생정원  | 13,166 | 7,834 | 21,000 | 998       | 21.04           | 101.42      |
| 재 학 생 | 18,742 | 8,165 | 26,907 |           | 26.96           | 80.81       |

### 5. 시설확보 현황

중앙대학교는 입학정원 기준(512,272㎡) 대비 29.8%의 교지를 확보(152,873㎡)하고 있고, 교사는 입학정원 기준(256,136㎡) 대비 131.5%를 확보(336,866㎡)하고 있다.

[표 4] 교육시설(교지·교사) 확보 현황

(2023. 8. 입학정원 기준)

| 구 분   | 기 준     | 보 유     | 확보율(%) |
|-------|---------|---------|--------|
| 교지(㎡) | 512,272 | 152,873 | 29.8   |
| 교사(㎡) | 256,136 | 336,866 | 131.5  |

3) 재정현황의 '예산' 항목은 매 회계연도 본예산 기준임

### Ⅲ. 감사 결과

#### 1. 감사 결과 총괄

감사결과는 [표 5]와 같다.

[표 5] 감사결과 총괄

(단위 : 건, 명, 천원)

| 기관명             | 신분상 조치 |            |             |            |             | 행정상 조치                                            | 재정상 조치                             |
|-----------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
|                 | 중징계    | 경징계        | 경고          | 주의         | 계           |                                                   |                                    |
| 학교법인<br>중앙대학교   | -      | -          | 3명<br>(1건)  | 1명<br>(1건) | 4명<br>(2건)  | · 기관경고 1건<br>· 통 보 2건<br><br>【합계 3건】              | -                                  |
| 중앙대학교           | -      | 1명<br>(1건) | 7명<br>(3건)  | 1명<br>(1건) | 9명<br>(5건)  | · 기관경고 1건<br>· 기관주의 2건<br>· 통 보 3건<br><br>【합계 6건】 | · 회수 1건<br>56,785천원<br><br>【합계 1건】 |
| 합 계             | -      | 1명<br>(1건) | 10명<br>(4건) | 2명<br>(2건) | 13명<br>(7건) | · 기관경고 2건<br>· 기관주의 2건<br>· 통 보 5건<br><br>【합계 9건】 | · 회수 1건<br>56,785천원<br><br>【합계 1건】 |
| 교육부 등<br><별도조치> | -      | -          | -           | -          | -           | · 고발 1건<br><br>【합계 1건】                            | -                                  |

※ ( )안은 신분상 조치 대상자에 대한 지적 건수 합계임

※ 신분상 조치 경합 시에는 상위 조치로 함

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

- 재정 운용 책무성 제고 (회수)
  - 시공업체에서 사용하지 않은 건강보험료 등 법정경비(15건, 56,785천원) 회수
- 교직원 등 근무기강 확립 (경징계 등)
  - 시설공사 보험료 미정산 관련 소명자료를 감사 중 허위로 제출하여 품위유지의 의무를 위반한 직원(1명) 경징계, 허위임을 알고도 공람 결재한 직원(2명) 경고
  - 업무 관련성 확인도 없이 법인카드사의 고지서만으로 법인회계 운영비를 지출한 직원(3명) 경고, 직원(1명) 주의

이에 대하여 학교법인 중앙대학교 이사장 및 중앙대학교 총장 등에게 이사회 심의·의결을 거치지 않고 안성시에 무상으로 임대한 토지에 대하여 이사장에게 기관경고를 요구하는 등 총 9건의 감사결과를 처분 요구하였다.

## 2. 처분 요구 사항 : 9건[붙임 참조]

**붙임**

**처분 요구 사항(9건)**

# 교 육 부

## 통보·경고·주의

제 목 법인사무처 운영비 집행 부적정

소 관 기 관 학교법인 중앙대학교

조 치 기 관 학교법인 중앙대학교

내 용

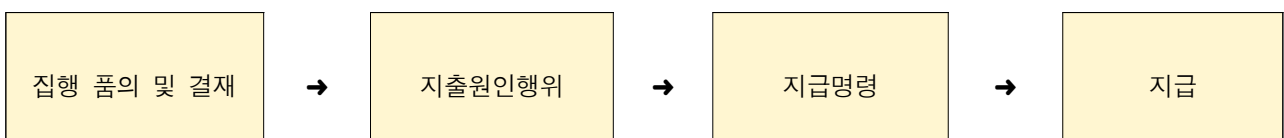
### 1. 업무 개요

학교법인 중앙대학교는 법인 업무에 속하는 일반업무 처리 등을 위하여 법인 일반회계와 수익사업회계로 구분하여 이사회의 의결을 받아 관련 예산을 편성하고 세출예산의 목적에 맞게 집행 처리하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니되고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호에 따르면 이사장은 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 회계 처리하고 재무제표를 작성하여야 하며, 「사립대학(학교법인) 예산 편성 및 관리 유의사항(교육부 대학경영혁신지원과, 매년 안내)」에 따르면 예산의 집행은 집행품의 및 결제 후 지출원인행위를 행한 뒤 지급명령에 따라 지급하도록 되어 있다.

【표 1】 예산 집행 절차(사립대학(학교법인) 예산 편성 및 관리 유의사항)





따라서, 학교법인 중앙대학교는 예산을 집행하고자 하는 경우에는 집행목적 등을 기재한 집행 품의 및 결재를 시행하고 업무 관련성 등 객관적으로 확인 할 수 있는 증빙자료에 의하여 공정하게 처리하여야 한다.

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

그런데도 학교법인 중앙대학교는 【표 2】 “집행품의 없이 사용한 운영비 명세”와 같이 2020.4.부터 2023.4.까지 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 기재한 집행 품의 없이 총 313회 법인카드로 결제하였다.

【표 2】 집행품의 없이 사용한 운영비 명세

(단위 : 원)

| 사용자 | 2020회계연도 |           | 2021회계연도 |           | 2022회계연도 |           | 2023회계연도 |         | 합 계 |            |
|-----|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----|------------|
|     | 건수       | 사용금액      | 건수       | 사용금액      | 건수       | 사용금액      | 건수       | 사용금액    | 건수  | 사용금액       |
| D   | -        | -         | 29       | 1,543,400 | 41       | 1,967,700 | 7        | 362,630 | 77  | 3,873,730  |
| E   | 2        | 101,000   | 46       | 2,540,300 | 25       | 1,396,100 | 1        | 111,000 | 74  | 4,148,400  |
| F   | -        | -         | 6        | 195,900   | 7        | 26,1600   | 1        | 38,880  | 14  | 496,380    |
| G   | 27       | 1,432,100 | 69       | 2,433,000 | 51       | 2,295,950 | 1        | 78,000  | 148 | 6,239,050  |
| 합 계 | 29       | 1,533,100 | 150      | 6,712,600 | 124      | 5,921,350 | 10       | 590,510 | 313 | 14,757,560 |

※ 자료 : 중앙대학교 제출자료 재구성(성명 가나다 순, 세부내역 불임)

그 결과 위 법인카드 결제 건에 대하여 업무관련 등 객관적인 사실관계의 확인 없이 매월 카드회사에서 발송한 고지서만 증빙자료로 첨부하여 기타운영비에서 14,757,560원을 집행하였다.

### 4. 관계기관 의견 및 검토 결과

#### ① 관계기관 의견

학교법인 중앙대학교는 객관적인 예산집행이 가능하도록 ‘개인책임형 법인카드 관리지침’을 보완하고 부서운영비 집행대상 직무활동을 세부적으로 정의하여 법인카드 사용범위를 상세화하고 보완할 예정이라는 의견을 제시하였다.

그리고, 법인사무처의 특성상 고유업무 뿐만 아니라 대학, 산단, 병원 등 직원 상호 간 업무 현안을 공유하고 고충사항을 해소하기 위해 부서운영비의 집행을 허용하였으며, 해당 비용 집행은 구두보고 후 사용하여 집행 근거를 증빙하기는 불가능하지만 업무 협의 비용 및 직원 간 복리후생 목적의 집행이었다는 의견을 제시하였다.

## ② 검토결과

그러나, 학교법인 중앙대학교는 법인카드의 사용자를 명시하여 발급하였고 개인별로 소지하고 있어 사적 사용이 발생하는 일이 없도록 철저히 관리하였어야 함에도 업무 관련성 확인도 없이 법인카드사의 고지서만으로 법인회계 운영비를 지출한 것으로 위 주장은 인정하기 어렵다.

또한, 교직원의 복리후생을 위하여 지급한 비용이라는 주장에도 예산집행 절차를 준수하여야 하고 해당 비용은 '복리후생비'목이 아니라 '기타운영비'목으로 지급한 것으로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

## 5. 조치할 사항

### 학교법인 중앙대학교 이사장은

① 상기 지적에 대해 업무 관련성 등이 증빙되지 않아 부당하게 집행된 건은 회수조치 등을 하시기 바랍니다. (통보)

② 또한, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례 규칙」 및 「사립대학(학교법인) 예산 편성 및 관리 유의사항」을 위반한 D, E, G 등 3명에게 '경고', F에게는 '주의' 조치하시기 바랍니다. (경고, 주의)

【붙임】

집행품의 없이 사용한 운영비 명세

※ 생 략

# 교 육 부

## 통보·기관경고

제 목 기본재산 이사회 의결 없이 무상 사용

소 관 기 관 학교법인 중앙대학교

조 치 기 관 학교법인 중앙대학교

내 용

### 1. 업무 개요

학교법인 중앙대학교는 사립학교의 설립 및 운영 주체로 사립학교를 설치·경영하고 있으며, 학교 경영에 필요한 건물 및 토지 등의 기본재산에 대하여 교육용 재산과 수익용 재산으로 구분하여 관리·운영하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「사립학교법」 제5조 및 제16조에 따르면 학교법인은 그가 설치·경영하는 사립 학교에 필요한 시설·설비와 그 학교의 경영에 필요한 재산을 갖추어야 하고 학교 법인 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항 등을 이사회 심의·의결을 하도록 되어 있으며, 「같은 법」 제27조에 따라 준용되는 「민법」 제61조에 따르면 법인의 이사장과 이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하여야 한다.

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되도록 되어 있다.

그리고, 「학교법인 중앙대학교 정관」 제31조 제2항 제1호에 따르면 이사회는 학교법인의 예산·결산, 차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항을 심의 결정하도록 되어 있다.

이와 관련하여 「사립대학(법인) 기본재산 관리 안내서(교육부, '22.6.)」에 따르면 일반적인 재산의 취득 및 처분뿐만 아니라 건물의 철거(멸실), 증축, 임대보증금 관리 등 재산의 일반운영·관리 등에 대해서도 이사회 심의·의결 사항으로 되어 있고, '수익용 기본재산'은 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 경영에 필요한 재산 중 수익을 목적으로 하는 재산으로 정의되어 있으며, 교육용 기본재산은 교육 및 연구 활동에 지장을 주지 않는 범위 내에서 임대 등에 활용 가능하도록 되어 있고, 통상적인 시장 질서에 반하는 무상임대는 금지되어 있다.

따라서, 학교법인 중앙대학교는 기본재산의 임대 관리에 관한 사항에 해당하는 재산의 무상임대 여부는 이사회 심의·의결을 거쳐 결정하여야 한다.

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

그럼에도 학교법인 중앙대학교는 【붙임】 “기본재산 무상 사용 현황”과 같이 교육용 기본재산인 경기도 ㄱ 등 5필지 토지 12,240㎡에 대하여 1998. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 □□시 요청으로 ‘□□맞춤박물관’ 부지로 무상 사용하게 하고 2018. 6. 4.에는 이사회 심의·의결 없이 2031. 12. 18.까지 연장하여 □□시에 무상으로 사용하도록 하였으며, 수익용 기본재산인 경기도 ㄴ 등 2필지 토지 4,830㎡에 대하여도 이사회 심의·의결 없이 2019. 6. 1.부터 2024. 5. 31.까지 □□시 요청으로 ‘임시공용주차장’ 부지로 무상 사용하게 한 것으로 확인되었다.

그 결과 학교법인 중앙대학교는 기본재산을 지방자치단체에 공익 목적으로 무상 사용하게 하였지만, 재산의 일반적인 운영·관리에 관한 사항을 이사회 심의·의결 없이 처리함으로써 학교법인의 책무성을 저해하는 결과를 초래하였다.

### 4. 관계기관 의견 및 검토 결과

#### ① 관계기관 의견

학교법인 중앙대학교는 □□맞춤박물관과 임시공영주차장의 토지는 지역주민들을 위한 공익목적으로 □□시에 무상 임대한 것으로 직접적인 재산의 취득·처분에 관한 사항도 아니고, □□시와 임대차 계약을 통해 제공 토지의 지목을

기존 '임야', '농지'에서 건물을 지을 수 있는 '대지'로 변경하는 조건을 부여함에 따라 임대기간 만료 후에는 임대료 이상의 실질적인 이익이 발생할 수 있다고 판단되어 이사회 심의·의결 없이 무상으로 임대하였다고 주장하고 있다.

## ② 검토결과

그러나 「사립학교법」과 「학교법인 중앙대학교 정관」에는 재산의 취득·처분 뿐 아니라 관리에 관한 사항도 이사회 심의를 통하여 결정하게 되어 있고, 학교법인의 기본재산인 토지의 무상 임대 여부는 임대보증금 관리 등 재산의 일반운영·관리의 범위에 해당되므로 위 주장은 인정하기 어렵다.

## 5. 조치할 사항

### 학교법인 중앙대학교 이사장은

① 감사에 지적된 □□시에 무상으로 임대 중인 토지에 대하여 이사회 심의·의결을 거치시기 바랍니다. (통보)

② 앞으로 학교법인 기본재산 운영·관리에 관한 사항은 관련 규정에 따라 이사회 심의·의결 절차를 준수할 수 있도록 관련 업무를 철저히 하고 (기관경고)

【붙임】

기본재산 무상 사용 현황

※ 생 략

# 교 육 부

## 경징계·경고

제 목 감사자료 허위 제출

소 관 기 관 중앙대학교

조 치 기 관 중앙대학교

내 용

### 1. 업무 개요

중앙대학교 총장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘·감독하며 학생을 지도하고 대학교를 대표하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례 규칙」 제15조 제2호에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하도록 되어 있다.

또한, 「공공감사에 관한 법률」 제20조 제1항 및 제3항에 따르면 감사기구의 장은 자체감사 대상기관 및 그 소속 직원에게 자체감사를 위하여 필요한 경우에 관계 서류 제출을 요구할 수 있고, 요구를 받은 자체감사 대상기관과 그 소속 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따르도록 되어 있다.

그리고, 「사립학교법」 제72조의4 및 「학교법인 중앙대학교 정관」 제148조 제1항, 「중앙대학교 인사규정」 제42조에 따르면 사학기관 종사자<sup>1)</sup>는 법령을 준수하고 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하지 않도록 되어 있다.

---

1) 사립학교경영자, 학교법인의 임직원, 사립학교의 장과 교직원



따라서, 중앙대학교 소속직원은 교육부의 감사과정에서 필요한 자료를 요구하였을 때에는 허위자료의 제출이나 품위를 손상하는 행위를 하지 않도록 하여야 한다.

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

그럼에도 중앙대학교 H는 2023. 5. 30. 교육부 재무감사 중에 감사관이 지적한 보험료 미정산<sup>2)</sup> 건에 대하여 사전 조치했다는 증빙자료를 제출하면서 실제 2023. 5. 30. △△으로부터 접수한 “ㄷ 공사 정산 건” 문서를 2023. 5. 17. 접수한 것으로 허위로 기재하여 시설공사 보험료 미정산 관련 소명자료로 제출하였고,

중앙대학교 I와 J는 위 H가 △△으로부터 전달받은 문서의 접수 일자를 허위로 기재한 사실을 알고도 해당 문서에 공람 결재한 것으로 확인되었다.

### 4. 관계기관 의견 및 검토 결과

#### ① 관계기관 의견

중앙대학교는 감사결과를 받아들이면서 이번 감사를 계기로 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 외부에서 접수되는 모든 문서를 총무팀에서 접수 및 전자문서로 변환하여 관리하도록 조치하였으며, 앞으로 이러한 일이 발생되지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

#### ② 관련자 의견

H는 교육부 감사 중 업체에서 공사비 미정산에 대해 사전('23.5.17.)에 접수된 것처럼 수정해 접수<sup>3)</sup>하고 공람(보고)한 것으로, 당시 이러한 판단이 잘못되어 학교에 누를 끼치게 된 점 깊이 반성하며 차후 유사한 일이 발생하지 않도록 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

---

2) 건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 합계 2,979천원 미정산

3) 당초 접수일: '23.5.30.

## 5. 징계요구 양정

감사 중 허위자료를 제출한 H의 행위는 「학교법인 중앙대학교 정관」 제148조 제1항과 「중앙대학교 인사규정」 제42조에 따른 품위유지의 의무를 위반한 행위에 해당되어 동 규정 제46조의 대학교 규정을 위반한 징계사유에 해당한다.

## 6. 조치할 사항

### 중앙대학교 총장은

- ① 감사자료를 허위로 제출한 H에게 ‘경징계’ 조치하시기 바라며, (경징계)
- ② 제출한 감사자료가 허위임을 알고도 공람 결재한 I, J 등 2명에게는 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

# 교 육 부

## 통보

제 목 업무용(특수목적) 차량 사용 부적정  
소 관 기 관 중앙대학교  
조 치 기 관 중앙대학교  
내 용

### 1. 업무 개요

중앙대학교는 학교가 소유하거나 임차한 차량의 효율적인 관리와 운영을 위해 「차량 관련 종합정보시스템구축(‘21.4.)」 및 「차량관리 규정」을 개정(‘21.8.)하여 소속 캠퍼스(서울·안성)의 총무팀으로 하여금 차량 및 운전원에 대한 관리와 운영을 하도록 규정하고 부서에서 운영하는 특수목적차량의 경우에는 부서장의 책임하에 운영·관리하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

중앙대학교 「차량관리 규정」제3조, 제5조, 제6조, 제8조 및 제11조에 따르면 총장·부총장에게 전용차량을 배정하고 대학이 공동으로 사용하는 업무용차량은 대학 공식행사, 현장실습 및 견학 등 학교업무 용도로만 사용하고, 모든 차량의 차고지는 본교의 지정된 장소로 하며 배차 운영 중 외에는 반드시 차고지에 보관하도록 되어 있다.

또한 특수목적차량은 부서 업무의 용도로만 사용하며, 운전자는 차량 운행에 따른 운행일지를 작성하여 해당 부서 팀장의 확인을 받아야 하고 운영비·유류비·수리비 등 차량 운영과 관련된 제반 비용은 실비로 정산하도록 되어 있다.

한편 중앙대학교 총무팀은 각 차량 운영 부서에 2021. 4. 7. 차량 관련 종합 정보시스템이 구축됨에 따라 동 시스템에 차량을 등록하여 차량운행 일지를 작성<sup>1)</sup> 할 것을 안내하고, 2022. 10. 7. 특수목적차량의 개인용도 사용금지를 요청<sup>2)</sup>하였다.

따라서 특수목적차량 운영부서는 차량을 특정인에게 고정 배정하여 전용 승용차처럼 사용하도록 해서는 아니 되고, 모든 차량의 차고지는 학교에서 지정한 장소에 업무 수행 후 보관하여야 하며, 차량 운영에 소요되는 제반 비용은 운행 일지 등 객관적인 증빙자료를 확인하여 지급하며 부서장의 책임하에 차량이 공무 목적 외에 개인용으로 사용되지 않도록 관리하여야 한다.

#### [참고] 중앙대학교 차량 운영 현황

| 구분     | 대상           | 용도          | 배차여부 | 운전원 배치 | 관리부서 |
|--------|--------------|-------------|------|--------|------|
| 전용차량   | 총장차, 부총장차    | 업무수행(전용)    | ×    | ○      | 총무팀  |
| 업무용차량  | 승합차, 승용차, 버스 | 학교업무용(공동사용) | ○    | ○      |      |
| 특수목적차량 | 부서운영차        | 부서업무용       | ×    | ×      | 해당부서 |

※ 중앙대학교 「차량관리 규정」 요약

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

감사일 현재 중앙대학교는 홍보 활동, 유관기관 대상 대외업무 수행, 캠퍼스 간 이동, 물품 운반 등 각종 업무지원을 위해 차량 2대(카니발, 그랜저)를 임차하여 특수목적차량으로 사용하고 있다.

그런데 K는 【붙임】 “업무용(특수목적) 차량 사적 사용 현황” 같이 2020. 3.부터 2021. 4. 감사일 현재까지<sup>3)</sup> 특수목적차량 중 1대<sup>4)</sup>를 공적 목적 외 출·퇴근<sup>5)</sup>을 위해 사적으로 사용하고 학교에서 지정한 차고지에 보관하지도 않았다.

또한 중앙대학교는 위 K가 사적 사용한 유류비 총액 금2,324,500원<sup>6)</sup>을 아무런 검토 없이 그대로 교비회계에서 집행하였다.

- 
- 1) 업무용 차량 차량운행 일지 작성 요청(중앙대 총무팀-744, 2021. 4. 7.) 전산개발 완료(2021. 4. 19.)에 따른 종합관리시스템을 활용한 차량운행 일지 작성
  - 2) 부서 운영차량 관리 철저 요청(중앙대 총무팀-4860, 2022. 10. 7.) 특수목적 차량 개인용도 사용 금지
  - 3) 2020. 3월 ~ 2021. 3월까지 차량운행일지 미 작성으로 인해 해당기간 중 차량 사용내역 확인 불가해 제외하고, 총무처 ‘업무용 차량 차량운행일지 작성요청’(21.4.7.) 이후에 K가 작성한 차량운행일지에 공무 목적으로 사용한 일자의 출·퇴근은 개인용도 사용에서 제외하고 산출
  - 4) ㄱ 차량(계약기간: '19.10.25.~'21.10.25.), ㄴ 차량(계약기간: '21.10.26.~'24.11.1.)
  - 5) 포털에서 이동거리 확인할 수 있는 앱을 활용하여 출·퇴근에 따른 최단거리(편도 29km)로 산정
  - 6) 개인용도 사용기간 중 오키넷(한국석유공사 유가정보 제공) 휘발유 평균 단가 적용하여 산출, 그랜저 하이브리드 차량으로 연비는 차량 등록증에 기재된 16.2km/리터로 계산

#### 4. 관계기관 의견 및 검토 결과

##### ① 관계기관 의견

중앙대학교는 감사결과를 수용하면서 ○처장이 주·야간 및 주말을 가리지 않고 입시 업무를 수행하는 과정에서 특수목적용 차량을 자택으로 이동한 것이 개인용으로 사용한 것인지에 대해 인지하지 못하였기에 출퇴근한 내역을 매일 차량운행일지에 상세히 기록한 것이라며 전혀 고의성이 없었음을 주장하였다.

현재는 ○처장 자택으로 이동을 중단하고 차고지를 중앙대학교로 한정하여 운영하도록 조치하였으며, 향후 공적인 목적으로 차량을 사용하고 관리팀장 및 정책팀장이 운행일지와 사용내용 등 차량을 관리하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

##### ② 검토결과

중앙대학교가 학교 구성원에게 업무 및 특수목적용 차량에 대해 개인용도 사용을 금지한다는 규정을 개정('21.8.10.)하고, 관련 내용을 공문('22.10.7.)으로도 안내까지 하였는데도 K는 특수목적 차량을 출·퇴근 등 개인용으로 사용한 것이므로 고의성이 없다고 하더라도 부서장으로 관리책임의 위치에 있는 본인이 관련규정을 위반해 부당한 이익을 취한 것이라 적절한 조치가 필요하다.

#### 5. 조치할 사항

##### 중앙대학교 총장은

학교 자체 차량규정을 위반한 K에게 신분상 조치하고, 사적으로 사용한 유류 대금을 회수하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

【붙임】

업무용(특수목적) 차량 사적 사용 현황('21년~현재)

※ 생 략

# 교 육 부

## 통보·기관주의

제 목 부속병원 보직자 업무추진비 집행 부당

소 관 기 관 중앙대학교 의료원

조 치 기 관 중앙대학교

내 용

### 1. 업무 개요

중앙대학교 의료원은 산하 '중앙대학교병원', '중앙대학교 광명병원'을 부속병원을 두고 「사립학교법」 및 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 부속병원회계를 운영하면서, 주요보직자(의료원장, 병원장, 부원장, 기획조정실장 등)에 대한 업무추진비는 월 사용 한도금액을 산정한 내부 품의<sup>1)</sup>를 통해 지급하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「사립학교법」 제29조 제2항 및 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 학교에 속하는 회계는 교비회계와 부속병원회계로 구분할 수 있고, 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙(교육부령)」 제2조 제3항 및 제15조 제2호에 따르면 학교의 부속병원회계는 일반적으로 인정되는 의료법인의 병원회계에 준하여 회계처리를 하고 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하도록 되어 있고, 「의료기관 회계기준 규칙(보건복지부고시)」 제4조 제2항에 따르면 회계처리 및 보고는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 되어 있다.

또한, 중앙대학교 부속병원은 별도의 업무추진비 규정이나 법인카드 사용 지침 수립 없이 2017. 9. 5. '법인카드 제한업종 승인불가서비스(클린서비스) 등록

---

1) 2011년 이후 시행중이며 2020.2.에 의료원장의 경우, 월 5,500천원(기존 5,000천원) 범위에서 사용 가능(중앙대 병원 인사팀20-180, 2020.2.6. 의료원장 결재)

신청 건'이라는 내부기안을 통해('17.9.6. 의료원장 결제완료) 병원 및 교육기관 수행 업무와 관련성이 적은 업종, 유흥업종(나이트클럽, 유흥단란주점 등), 위생업종(미용, 사우나 등), 레저업종(골프장, 헬스 등), 기타업종(카지노, 오락실, 성인용품점 등)에서 법인카드 사용을 제한되도록 카드사에 클린서비스를 등록하고, 쇼핑·마트·의류·약국 등에서도 사적 사용을 제한하는 통제를 강화하였다.

따라서, 중앙대학교 산하 의료원장, 부속병원장(서울 및 광명병원) 등 보직자는 법인카드 사용 제한업종과 사적으로 사용해서는 아니 되고, 병원은 이들이 사용한 법인카드 대금을 지급할 때에는 객관적인 증빙자료를 갖춰 공정하게 집행했는지를 검토하여야 한다.

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

그런데도, 중앙대학교병원 및 중앙대학교 광명병원은 L 등 총 9명의 병원 보직자가 【표】 “부속병원 보직자 업무추진비(법인카드) 사적 사용 현황”와 같이 2020. 3.부터 2023. 4. 감사일 현재까지 법인카드를 개인용 약품 구입 등 사적으로 사용하고 청구한 금액(카드사 명세서)을 별다른 검토 없이 그대로 병원회계에서 지출하였다.

【표】 부속병원 보직자 업무추진비(법인카드) 사적 사용 현황

| 소속            | 직 | 성명 | 건수  | 금액         | 반납일          | 자신 반납현황                         |
|---------------|---|----|-----|------------|--------------|---------------------------------|
| 중앙대학교<br>병원   | - | L  | 51  | 8,641,800  | 2023. 6. 2.  | 감사기간('23.05.23<br>~06.02.) 중 반납 |
|               | - | M  | 149 | 2,533,250  |              |                                 |
|               | - | N  | 21  | 411,430    |              |                                 |
|               | - | O  | 1   | 150,000    | 2023. 6. 21. | 자체조사 후 반납                       |
|               | - | P  | 10  | 2,368,260  |              |                                 |
| 소계            |   |    | 232 | 14,104,740 |              |                                 |
| 중앙대학교<br>광명병원 | - | Q  | 2   | 112,000    | 2023. 6. 22. | 자체조사 후 반납                       |
|               | - | R  | 1   | 31,000     |              |                                 |
|               | - | O  | 5   | 975,000    |              |                                 |
|               | - | S  | 2   | 441,500    |              |                                 |
|               | - | T  | 1   | 50,000     |              |                                 |
| 소계            |   |    | 11  | 1,609,500  |              |                                 |
| 합계            |   |    | 243 | 15,714,240 |              |                                 |

※ 중앙대학교 제출자료 재구성, 법인카드 제한업종에서 사용한 건은 없음



## 4. 관계기관 의견 및 검토 결과

### ① 관계기관 의견

중앙대학교 의료원은 부족한 행정인력으로 매월 법인카드 사용명세서로 업종, 금액, 결제일자, 지역 등을 전반적으로 검토하는데 어려움이 있었음을 인정하며, 감사 기간에 감사반이 사적 사용으로 의심되는 건을 포함해 2020년부터 2023년 감사일 현재까지 내역을 자체 전수 조사하여 위 【표】 “부속병원 보직자 업무추진비 (법인카드) 사적 사용 현황”과 같이 법인카드를 부적절하게 사용한 당사자들에게 사적 사용 여부를 확인해 잘못된 행위이었음을 확인받고 사용한 금액에 대해 자체 반납 조치하면서 향후 업무추진비 시스템 개선을 통하여 투명하고 공정하게 관리 하겠다며 감사결과를 수용하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 재무감사에 따른 중앙대학교 부속병원 자체 조치사항

- 감사기간 중 확인된 보직자 업무추진비 사적사용액 금11,586,480원 자발적 반납처리('23.6.2.)
- 법인카드 사용제한 업종 및 사적사용 여부 자체점검 후 금4,127,760원 반납처리('23.6.21.~6.22.)
- 「업무추진비 관리규정」 및 「법인카드 사용지침」 제정('23.7.1.시행)하여 업무절차 개선
- 법인카드 사용 시스템을 개발하여 업무추진비 카드 사용자는 그 사용내역을 시스템에 직접 기입하여 용도를 명확히 하고, 재무팀은 월별 신용카드 명세서와 시스템에 기재된 사용내역을 확인하여 지출처리

### ② 검토결과

중앙대학교 의료원은 보직자가 사용하는 업무추진비를 구체적으로 검토할 행정인력이 부족해 카드회사로부터 청구된 사용명세서를 근거로 사용제한 업종·금액 및 월별 업무추진비 한도 초과여부 정도만 확인해 집행함으로써 사적 사용을 사전에 통제하지 못했으나, 이번 감사를 계기로 잘못을 인정하며 자체 전수조사를 통해 부적절하게 사용한 내역을 관련자에게 확인받아 반납 조치하고, 아울러 법인카드 청구 전산시스템을 통해 업무추진비(카드)사용자가 사용내역에 대한 용도를 명확히 기재해 청구하는 방식으로 절차를 강화하겠다는 의견을 제시하고 실제로 감사 후인 '23. 7. 3. 조치완료 된 것이 확인되었다.

그러나, 의료원의 상기 조치가 업무추진비(법인카드) 제한업종 및 사적 이용한 부당한 행위 전체를 면책하기는 어려워 적절한 조치가 필요하다.

## 5. 조치할 사항

### 중앙대학교 총장은

① 업무추진비(법인카드) 사용 관련하여 사적으로 사용한 L 등 9명에 대하여 사적 사용금액 정도 등을 감안해 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

② 또한, L 등 9명이 사전 사용한 내역에 대해 아무런 조치 없이 그대로 집행함으로써 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례 규칙」 등을 위반한 □팀에 '주의' 조치하시기 바랍니다. (기관주의)

【표 1】

중앙대병원 보직자 업무추진비(법인카드) 사적사용 현황

※ 생 략

**【표 2】**

중앙대학교 광명병원 보직자 업무추진(법인카드) 사적사용 현황

※ 생 략

# 교 육 부

## 통보·기관경고

제 목 국가연구개발사업 연구개발능률성과급 지급 관리 부적정

소 관 기 관 중앙대학교 산학협력단

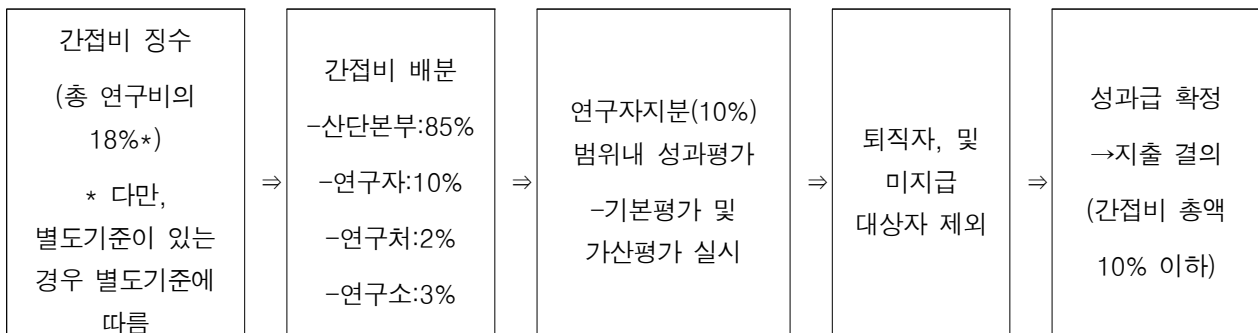
조 치 기 관 중앙대학교

내 용

### 1. 업무 개요

중앙대학교 산학협력단은 「국가연구개발혁신법(‘20.6.9.제정, ‘21.1.1.시행)」, 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준(과기정통부 고시 ‘21.1.1.제정 및 시행)」 및 「중앙대학교 연구간접비의 징수 및 관리에 관한 시행세칙(‘06.11.10.제정, ‘22.1.12.개정)」에 따라 연구개발과제의 우수한 연구성과 창출과 연구역량 증진을 위하여 연구자에게 【표】 업무절차에 따라 연구개발능률성과급을 지급하고 있다.

【표】 중앙대학교 연구개발능률성과급 지급 업무절차



### 2. 관계 법령 및 판단기준

「국가연구개발혁신법」 제13조 제3항 제2호 및 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 제5조 제2항에 따르면 연구개발비의 간접비는 연구개발기관이 연구개발과제를 수행하는 데 공통적으로 소요되는 비용으로서 개별 연구개발과제로부터 직접 산출할 수 없는 비용으로 구성하고 인력지원비,

연구지원비, 성과활용지원비로 사용하도록 하고 있다. 그리고 「같은 기준」 제15조, 제30조에 따르면 인력지원비는 연구지원인력 인건비, 우수한 연구자 및 연구지원인력에게 지급하는 연구개발능률성과급 등으로 사용용도를 정하고 있고, 연구개발기관의 장은 연구개발능률성과급을 지급할 때에는 참여연구자와 연구지원인력을 모두 포함하여 자체적으로 성과평가를 실시한 후 지급하여야 한다.

또한, 「중앙대학교 연구간접비의 징수 및 관리에 관한 시행세칙」 제8조 제3항에 따르면 “연구개발능률성과급”은 우수 연구자 또는 지원인력에게 보상을 제공하여 연구역량을 증진하는 것을 목적으로 한다고 되어 있다.

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

그런데도, 중앙대학교 산학협력단은 【붙임】 “연구책임자에 지급된 연구개발능률성과급 내역”과 같이 2021. 6. 15.부터 2022. 6. 27.까지 참여연구자 163명에게 연구개발능률성과급 합계 815,567천원을 지급하면서, 연구지원 인력을 배제한 채 연구책임자 및 공동연구자에게만 연구개발능률성과급을 지급하였다.

### 4. 관계기관 의견

중앙대학교는 국가연구개발혁신법 상 연구개발능률성과급에 대한 지급대상에 연구지원인력을 포함하는 것이 의무화 되어있지 않은 것으로 판단해 현재까지 성과급을 지급하였나, 이번 감사로 계기로 잘못을 인지하여 조속한 시일 내 성과급 지급 기준 등 절차를 개선하여 연구에 기여한 모든 구성원이 공정한 평가와 적절한 보상을 받을 수 있게 하겠다는 의견을 제시하였다.

### 5. 조치할 사항

#### 중앙대학교 총장은

① 연구개발능률성과급을 지급할 때에는 참여연구자와 연구지원인력을 모두 포함하여 자체적으로 성과평가를 실시한 후 지급하기 바랍니다. (통보)

② 앞으로 「국가연구개발혁신법」 및 「국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준」 등을 위반하여 연구개발능률성과급이 지급되는 없도록 관련 업무를 철저히 하기 바랍니다. (기관경고)

【붙임】

연구책임자에 지급된 연구개발능력성과급 내역

※ 생 략

# 교 육 부

## 기관주의

제 목 수의계약 업무처리 부적정(전자조달시스템(G2B) 미활용)

소 관 기 관 중앙대학교 산학협력단

조 치 기 관 중앙대학교

내 용

### 1. 업무 개요

중앙대학교 산학협력단은 「산학협력단 회계 처리 규칙(교육부 고시)」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 국고지원 사업에 대해 용역·물품계약 업무를 처리하고 있다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「산학협력단 회계 처리 규칙」 제14조에 따르면 국가 또는 지방자치단체로부터 지원받은 출연·보조금의 집행은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하도록 하고 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조 제1항 및 제2항에 따르면 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하고, 「같은 법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만원[같은 조 제1항 제5호 가목 5) 가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원]을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템(G2B)를 이용하여 견적서를 제출하도록 해야 되나, 계약의 목적이나 특성상 전자조달시스템에 의한 견적서제출이 곤란한 경우로서 기획재정부령<sup>1)</sup>으로 정하는 경우에는 그렇지 않다.

---

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제 33조 제1항(전문적인 학술연구용역의 경우, 농·수산물 및 음식물(그 재료를 포함한다)의 구입 등 신선도와 품질을 우선적으로 고려해야 하는 경우, 그 밖에 계약의 목적이나 특성상 전자조달시스템에 의한 견적서제출이 곤란한 경우로서 기획재정부장관이 정하는 경우



### <「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」>

제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

#### 1.~4호 생략

5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

- 1) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약
- 2) 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
- 3) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.
- 4) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
- 5) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
  - 가) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업
  - 나) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업
  - 다) 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자
- 6) 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약

- <이하 생략> -

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

그런데, 중앙대학교 산학협력단은 【붙임】 “국고지원사업 전자조달시스템(G2B) 미활용 수의계약 체결 현황”과 같이 2020. 10.부터 2021. 3.까지 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 20,000천원이 넘는 총 13건(추정가액 합계 502,381천원)에 대해 전자조달시스템(G2B)이 아닌 서면으로 견적서를 제출받아 수의계약을 체결하였다.

그 결과, 중앙대학교는 「산학협력단 회계 처리 규칙」 제14조 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조 제1항 및 제2항 등을 위반하는 결과를 초래하였다.

#### 4. 관계기관 의견

중앙대학교 산학협력단은 감사결과를 수용하면서, 국고지원사업 집행업무에 있어 계약관련 법령을 준수하고 위와 같은 규정 미준수 사례가 발생하지 않도록 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항

중앙대학교 총장은

앞으로 국고지원금으로 추진되는 사업의 계약은 관련 규정을 준수하여 처리하시기 바랍니다. (기관주의)

【붙임】

국고지원사업 전자조달시스템(G2B) 미활용 수의계약 체결 현황

※ 생 략

# 교 육 부

## 경고·<별도조치>고발

제 목 전문공사 미등록업체 계약 부적정

소 관 기 관 중앙대학교병원

조 치 기 관 중앙대학교

내 용

### 1. 업무 개요

중앙대학교병원은 2022. 10. 18. ▷▷(대표 U)과 “B 공사”의 계약(계약금액 251,700천원)을 체결하여 공사를 하도록 하고 2022. 11. 30. 준공 처리하였다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조 제1항 및 「같은 법 시행령」 제8조 제1항에 따르면 건설업을 하려는 자는 국토교통부장관에게 등록을 하여야 하고, 1건의 공사 예정 금액이 종합공사는 5천만원 이상, 전문공사는 1천5백만원 이상은 건설업을 등록하고 공사를 하도록 되어 있다.

따라서, 중앙대학교병원은 1천5백만원 이상의 기계설비분야 전문공사<sup>1)</sup>를 발주하는 경우에는 시공하는 분야 업종의 건설업을 등록한 자와 계약을 체결하여 공사를 하도록 하여야 한다.

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

그럼에도 중앙대학교병원은 2022. 10. 18. 공사금액 251,700천원인 “B 기계공사(공사기간 ‘22. 10. 18. ~ ‘22. 11. 30.)”의 계약을 건설업 등록을 하지 않은 일반

---

1) 건축물 등에 급배수·위생·냉난방·배관설비 등을 조립·설치하는 공사

사업자인 ▷▷(대표 U)과 체결하여 공사를 완료한 것으로 확인되었다.

그 결과 위 공사는 건설업을 등록하지 않은 일반사업자가 진행함에 따라 전문 분야 건설기술인이 시공에 참여하였다고 담보할 수 없을 뿐 아니라 부실시공으로 하자 등 분쟁이 발생하더라도 관련법에 따라 분쟁 조정 및 시정 조치가 어려운 결과를 초래하였다.

#### 4. 관계기관 의견

중앙대학교병원은 외래진료실 인접한 곳에서 긴급하게 공사를 진행해야 하는 상황에서 건설업을 등록한 업체와 계약을 해야 한다는 것을 확인하지 못하였으며, 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 건설업 등록 여부를 확인하고 관련 규정에 따라 철저히 관리감독을 하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항

##### 중앙대학교 총장은

건설업을 등록하지 않은 일반사업자와 공사 계약을 체결한 업무 관련자에게는 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

##### <별도조치>

##### (고발)

# 교 육 부

## 경고·주의·회수

제 목 시설공사 법정경비 미정산

소 관 기 관 ① 중앙대학교 ② 중앙대학교 의료원

조 치 기 관 중앙대학교

내 용

### 1. 업무 개요

중앙대학교는 2022. 12. 21. △△(대표 V)과 서울캠퍼스 “스 공사(기계설비)”의 계약(계약금액 38,000천원)을 체결하여 공사를 하도록 하고 2023. 2. 23. 준공 처리하는 등 서울과 안성캠퍼스 전체 8건 공사에 대하여 2020. 8.부터 2023. 3.까지 준공 처리하였다.

또한 중앙대학교병원은 2022. 10. 18. ▷▷(대표 U)과 계약한 “B 공사”의 계약(계약금액 251,700천원)을 체결하여 공사를 하도록 하고 2022. 11. 30. 준공처리하는 등 서울병원 및 광명병원 전체 7건 공사에 대하여 2022. 4.부터 2022. 11.까지 준공 처리하였다.

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조 제7항 및 제87조 제2항, 「같은 법 시행령」 제26조의2 제3항 및 제83조 제6항에 따르면 건설공사 도급계약의 당사자는 건설업자가 의무적으로 부담하여야 하는 국민건강보험료 등(국민건강·국민연금·노인장기요양보험료·퇴직공제부금)을 도급금액 산출내역서에 분명하게 적어야 하며 발주자는 건설업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출내역서에 명시된 보험료 등이 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과금액을 정산할 수 있도록 되어 있다.

또한, 「산업안전보건법」 제72조 제1항 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부 고시)」 제8조에 따르면 건설공사발주자는 도급계약을 체결할 때에는 산업재해 예방을 위하여 사용하는 산업안전보건관리비를 계상하여야 하고 계약상대자가 다른 목적에 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구하도록 되어 있다.

그리고, 「건설기술진흥법」 제66조 제3항 및 「같은 법 시행규칙」 제61조 제2항에 따르면 건설공사 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 하고 발주자는 환경관리비 사용내역을 확인한 사용실적에 따라 정산하도록 되어 있다.

따라서, 중앙대학교와 중앙대학교병원은 계약한 시설공사의 계약상대자가 공사를 완성하였을 때에는 건설공사의 계약금액에 계상된 보험료 등의 사용실적을 확인하고 사용 여부가 확인되지 않는 경우에는 감액 조정하거나 반환을 요구하여야 한다.

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

그럼에도 중앙대학교는 【붙임 1】 “대학 시설공사 법정경비 미정산 현황”과 같이 “스 공사(기계설비, 계약금액 38,000천원, 공사기간 2022. 12.24. ~ 2023.2.23.)” 등 8건 공사를 준공 처리하면서 공사금액에 계상된 보험료 등(산업안전보건관리비, 환경보전비, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료) 사용내역을 확인한 사용실적에 따라 감액 정산하지 않고 계약상대자가 요구한 공사금액을 그대로 인정하여 지급함으로써 정당 금액보다 16,221천원의 공사비를 과다 지급하였다.

또한 중앙대학교병원은 【붙임 2】 “병원 시설공사 법정경비 미정산 현황”과 같이 “비 공사(계약금액 251,700천원, 공사기간 2022.10. 18.~2022.11.30.)” 등 7건 공사를 준공 처리하면서 공사금액에 계상된 보험료 등(산업안전보건관리비, 환경보전비, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금) 사용내역을 확인한 사용실적에 따라 감액 정산하지 않고 계약상대자가 요구한 공사금액을 그대로 인정하여 지급함으로써 정당 금액보다 40,564천원의 공사비를 과다 지급하였다.

#### 4. 관계기관 의견

중앙대학교는 시설공사의 보험료 정산 업무와 관련하여 증빙자료를 정확히 확인하지 못하고 공사비를 지급한 점을 인정하면서 과다 지급된 보험료 등은 계약 상대방에게 환수할 예정이며, 향후 재발 방지를 위해 자체 점검을 통해 관련 규정을 준수할 수 있도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

중앙대학교병원은 시설공사 준공 시 계약금액에 계상된 법정경비의 정산 여부를 인지하지 못하여 증빙자료 확인 없이 공사비를 지급하였으며, 향후 공사 준공 시에는 관련 증빙자료를 확인하여 동일한 문제가 발생하지 않도록 관리감독에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항

##### 중앙대학교 총장은

① 관련 법률을 위반하여 시설공사 법정경비 정산을 부적정하게 처리한 업무 담당자 및 관리자 총 8명 중

- 미정산 금액 합계 500만원 이상인 업무담당자 중앙대학교병원 W 및 중앙대학교 광명병원 X 등 2명과 공사비 2회 이상 미정산한 중앙대학교(안성) Y 등 3명에게 '경고' 조치하고,

- 미정산 금액 합계 300만원 이상 500만원 미만인 업무담당자 중앙대학교 Z에게 '주의' 조치하시기 바랍니다.(경고, 주의)

② 또한, 대학 및 병원에서 정산(감액)하지 않은 법정경비 합계 56,785천원을 관련 업체(△△ 등 총 15개 업체)로부터 회수하여 관련 회계에 세입조치하기 바랍니다.  
(회수)



【붙임1】

대학 시설공사 법정경비 미정산 현황

※ 생 략

【붙임2】

병원 시설공사 법정경비 미정산 현황

※ 생 략

## IV. 현지조치사항 명세

| 지 적 건 명                   | 지 적 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 조치할 사항                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【산단·연구비】</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. 기본재산 관리 부적정            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수익용 기본재산으로 보유한 제주 구좌읍 토지 등 1,761,512㎡을 임대 등 수익 발생 없이 '20.~'22.까지 재산세 합계 133,297,357원을 법인회계에서 납부</li> <li>○ 교육용 기본재산으로 보유한 서울 강동구 토지 등 343,510㎡와 서울 흑석동 초 건물 등 7동을 교육용으로 활용하지 않아 재산세 합계 481,639,251원을 교비회계에서 납부</li> </ul> <p>【「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조, 제43조 「지방세특례제한법」 제41조】</p>                    | <p><b>【학교법인 중앙대학교】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통보</li> <li>- 수익용·교육용 기본 재산은 보유 목적에 맞도록 활용하거나 활용이 어려운 재산은 매각 등 조치방안을 마련하기 바람</li> </ul>                                                      |
| 2. 학교 소유 재산 임대료 수취 절차 부적정 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020년부터 2022년까지 창업보육센터 임대료 총 수입에서 인건비 등 운영비를 제외한 순수익의 일정비율 평균 29.6%만을 학교 회계에 전출하고 잔액 299,644,478원은 교비 회계로 전출하지 않고 산학협력단 회계에 세입처리</li> </ul> <p>【「사립학교법 시행령」 제13조 제1항, 「산학협력단 운영 규정」, 「사학기관 재무·회계규칙」 제4조, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호, “2020~2023회계연도 국·공·사립대학 산학협력단 예산 제출 안내 및 유의사항”】</p> | <p><b>【중앙대학교】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의</li> <li>○ 통보</li> <li>- 산학협력단과 창업 보육센터 입주기업 시설 사용에 대한 계약 등을 명확히 체결하고, 2020년부터 2022년까지 창업보육센터 임대료 적립금 299,644,478원은 교비회계로 전출하기 바람</li> </ul> |
| 3. 법인카드 사용 부적정            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020. 3.부터 2022. 7.까지 17건, 합계 1,784,500원을 개인형 법인(클린)카드 사용 제한업종 및 시간에 사용</li> </ul> <p>【「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호, “중앙대학교 개인형 법인(클린)카드 사용지침 제6조”】</p>                                                                                                                                    | <p><b>【중앙대학교】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통보</li> <li>- 앞으로 「중앙대학교 개인형 법인(클린)카드 사용지침」 등을 위반 하여 업무추진비(법인 카드)가 사용되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하기 바람</li> </ul>                                        |